

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אריאל קלנר

פ/2329/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי תרומה מישות מדינית זרה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 9(2)(ב) –

(1) בהגדרה "מוסד ציבורי", אחרי "שר האוצר" יבוא "ואולם בשנת מס פלונית לא ייחשב חבר בני אדם או הקדש כמוסד ציבורי אם קיבל תרומה המתערבת בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל בשנתיים שקדמו לשנה זו";

(2) אחרי ההגדרה "מטרה ציבורית" יבוא:

"יישות מדינית זרה" – כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, התש"ס–1980²;

"תרומה המתערבת בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל" – תרומה הניתנת מישות מדינית זרה לחבר בני אדם או להקדש, לרבות בעקיפין, אשר יש במעשיו, בשנתיים שקדמו לתרומה או בשנתיים שלאחר התרומה, קידום מטרה ציבורית באמצעות פנייה או סיוע לפנייה לאחד מאלה:

(1) בית המשפט;

(2) הכנסת, ועדה מוועדותיה או חבר מחבריה;

(3) הממשלה, שר משריה, רשות מרשויותיה או עובד מעובדיה, לרבות יועץ משפטי, תובע או שוטר;

(4) רשות מקומית או עובד מעובדיה;

(5) דעת קהל בקרב אזרחי ישראל באמצעות פרסום בתשלום.

לעניין זה, יראו תרומה שניתנה מגורם שאינו ישות מדינית זרה, כתרומה הניתנת בעקיפין, אם המקבל ידע או יכול היה לדעת שהתרומה, כולה או חלקה, הושפעה מתמיכה כספית של ישות מדינית זרה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התש"ס, עמ' 210.

הוספת סעיף 129 ו-2. אחרי סעיף 129 לפקודה יבוא :

"מיסוי תרומה 129. על אף האמור בכל דין, על הכנסתו של חבר בני המתרבת בענייניה אדם או הקדש שהתקבלה מתרומה המתערבת הפנימיים של מדינת בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל בשיעור של 65% ללא זכות לפטור, לניכוי, לקיזוז או להפחתה כלשהם; לעניין זה, "תרומה המתערבת בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל" – כהגדרתה בסעיף 9(2)."

תיקון חוק מס ערך 3. בחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975³, בסעיף 1, בהגדרה "מוסד ללא כוונת מוסף רווח" או "מלכ"ר", בפסקה (2), בסופה יבוא "ובלבד שלא קיבל בשנתיים הקודמות לשנת המס, במישרין או בעקיפין, תרומה המתערבת בענייניה הפנימיים של ישראל כהגדרתה בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה";

דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת לצמצם באמצעות מיסוי את מעורבותן של ישויות מדיניות זרות בדמוקרטיה הישראלית. המעורבות אותה מבוקש לצמצם היא כזו המתבצעת באמצעות תמיכה כספית בעמותות ומלכ"רים, אשר פעילותם כוללת התערבות בסוגיות משפטיות בישראל, בפעילות הפוליטית, במדיניות הממשלה, במדיניות המוניציפלית או בדעת הקהל הרחבה. התערבותן של ישויות מדיניות זרות בהצפת בתי המשפט בקידום הליכים משפטיים בעלי מאפיינים פוליטיים, בהשפעה ישירה על השיח הציבורי ובניסיון לשנות את מדיניות הממשלה והשלטון המקומי – מהווה פגיעה במאפייני היסוד של מדינת ישראל העצמאית וכן פגיעה בריבונות אזרחיה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי עמותה שתקבל תרומה מישות מדינית זרה בתנאים המפורטים בהצעת החוק לא תקבל הכרה כמוסד ציבורי על כל הנגזר מכך על פי כל דין. זאת באמצעות החרגת עמותה שמקבלת תרומה מישות מדינית זרה מהגדרת "מוסד ציבורי" בסעיף 9(2)(ב) לפקודה. כך לדוגמה תורם לעמותה המוגדרת לא יהא זכאי לזיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בנוסף, מוצע לקבוע כי עמותה שתקבל תרומה מישות מדינית זרה בתנאים המפורטים תהיה חייבת בשיעור מס של 65% על הכנסתה.

עוד מוצע כי עמותה שתקבל תרומה מישות מדינית זרה בתנאים המפורטים לא תהא זכאית לחסות תחת הגדרת "מוסד ציבורי" או "מוסד ללא כוונת רווח" בחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 על כל הנגזר מכך על פי כל דין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר (פ/2573/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/162/24) ועל ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/2085/24); הוסרה מסדר היום ביום א' באדר א' התשפ"ב (2.2.2022).

הצעת החוק זהה לפ/2085/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)

³ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.